

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6324/2549

พนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายพรชัยหรือม้า บุญเมืองขวา กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 32, มาตรา 33

กระสุนปืนลูกซองของกลางจำนวน 4 นัด ได้ใช้ทดลองยิงหมดแล้ว การที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้ริบกระสุนปืนลูกซองจำนวน 4 นัด ของกลางด้วยนั้นจึงไม่ถูกต้อง เพราะการริบทรัพย์สินเป็นการเอาทรัพย์สินที่ริบเป็นของแผ่นดิน ดังนั้นทรัพย์สินที่จะริบต้องมีตัวอยู่ ถ้าทรัพย์สินที่จะริบไม่มีอยู่ย่อมสั่งริบไม่ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 83, 84, 91, 288, 289, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ และริบของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 1 ถึงแก่ความตาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1 จากสารบบความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (4), 371 ประกอบมาตรา 83 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันเรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ให้ประหารชีวิต ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุก 2 ปี ฐานพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน และทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 1 ปี คำให้การรับสารภาพของจำเลยที่ 3 ในชั้นมอบตัวและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 52 (1) ฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนคงจำคุกตลอดชีวิต ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุก 1 ปี 4 เดือน ฐานพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน และทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุก 8 เดือน เมื่อรวมโทษทุกกระทงความผิดแล้วคงให้จำคุกตลอดชีวิต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (3) ริบปลอกกระสุนปืน หัวกระสุนปืน อาวุธปืนและกระสุนปืนของกลาง ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่และรถยนต์กระบะของกลางให้คืนแก่เจ้าของ ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นนี้รับฟังเป็นยุติได้ว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง นางนรินพร หรือนก ชวศิลป์ ผู้ตาย ถูกคนร้ายสองคนร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงถึงแก่ความตาย คดีในส่วนจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์ไม่ได้อุทธรณ์จึงถึงที่สุดไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 3 ว่า จำเลยที่ 3 กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ สำหรับความผิดฐานมีและพาอาวุธปืนฯ นั้น ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นและยังคงลงโทษจำคุกจำเลยที่ 3 กระทั่งละไม่เกิน 5 ปี จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงในความผิดดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง จำเลยที่ 3 ฎีกาว่า พยานหลักฐานโจทก์ไม่มั่นคงพอที่จะพิสูจน์ให้ฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยที่ 3 ได้กระทำความผิดตามฟ้อง เป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย คดีคงมีปัญหาต้องวินิจฉัยแต่เพียงว่า จำเลยที่ 3 ได้กระทำความผิดฐานฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนหรือไม่ โจทก์มีนางอำพันธ์ อุ่นคำเรือน เป็นพยานเบิกความว่า หลังจากผู้ตายขับรถจักรยานยนต์ล้มลงที่หน้าบ้านของพยาน ผู้ตายลุกขึ้นวิ่งหนีและร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ ขณะนั้นพยานเห็นรถยนต์กระบะยี่ห้อฮิซุซึสีบรอนซ์ขับตามมาจอดอยู่ห่างจากรถจักรยานยนต์ของผู้ตายประมาณ 3 เมตร เห็นชายสองคนมีหน้าตาและรูปร่างคล้ายกับจำเลยที่ 1 และที่ 3 ถืออาวุธปืนสั้นคนละกระบอก ลงจากรถวิ่งตามผู้ตายพร้อมกับใช้อาวุธปืนยิงไล่หลังไปหลายนัด พยานกลัวคนร้ายจะจำหน้าได้และจะถูกทำร้ายจึงวิ่งไปทางบ้านมารดาพยาน จากนั้นพยานได้ยินเสียงปืนดังมาจากหน้าบ้านของพยานอีกหลายนัด เมื่อเสียงปืนเงียบลงพยานหันไปดูเห็นชายทั้งสองวิ่งกลับไปที่รถยนต์กระบะที่จอดอยู่แล้วขับหนีไป เห็นว่า เหตุเกิดกลางวัน นางอำพันธ์ได้เห็นคนร้ายครั้งแรกในระยะห่างประมาณ 10 กว่าเมตร และยังมีโอกาสเห็นคนร้ายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อคนร้ายทั้งสองวิ่งกลับมาขึ้นรถ โดยไม่ปรากฏว่าคนร้ายทั้งสองสวมหมวก

หรือมีสิ่งใดปิดบังใบหน้า ที่นางอำพันรับเบิกความยืนยันว่าคนร้ายคนหนึ่งรูปร่างและหน้าตาคล้ายกับจำเลยที่ 3 จึงมีน้ำหนักให้รับฟัง และโจทก์ยังมีนายวิเชียร ขอมพสุข และเด็กชายวิรัตน์ ขอมพสุข เป็นพยานเบิกความสนับสนุนว่า รถยนต์ที่คนร้ายขับมายิงผู้ตายเป็นรถกระบะยี่ห้อฮิอุซุซึบรอนซ์ มีลักษณะเหมือนกับรถกระบะในภาพถ่ายหมาย จ.2 ซึ่งเป็นรถกระบะของจำเลยที่ 3 ที่เจ้าพนักงานตำรวจไปยึดมาจากบ้านของมารดาจำเลยที่ 3 ที่ตำบลนายายอาม กิ่งอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี นอกจากนี้ยังได้ความจากคำเบิกความของพันตำรวจโทสุขสัน เปาอินทร์ และพันตำรวจตรีธีรเดช ธรรมสุริย์ ผู้ร่วมจับกุมจำเลยที่ 1 กับพันตำรวจโทอุทัย เหล่าสีล พนักงานสอบสวนคดีนี้พยานโจทก์ว่า เมื่อจับจำเลยที่ 1 ได้ จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพทั้งในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนว่า ร่วมกับจำเลยที่ 3 ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายโดยจำเลยที่ 3 เป็นผู้จัดหาอาวุธปืนลูกซองสั้นให้แก่จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 เป็นผู้ขับรถกระบะพาหลบหนี หลังเกิดเหตุได้ร่วมกันนำอาวุธปืนไปฝากไว้ที่บ้านนายบุญทวี นิวัฒนากุล เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจติดตามไปที่บ้านของนายบุญทวี ก็สามารถยึดอาวุธปืนดังกล่าวได้จริงตามที่จำเลยที่ 1 ให้การไว้ ตามบันทึกการจับกุม บันทึกคำรับสารภาพและบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาเอกสารหมาย จ.16 จ.17 และ จ.32 ตามลำดับ โดยจำเลยที่ 1 ได้ระบุถึงพฤติการณ์ในการกระทำความผิดไว้โดยละเอียดเป็นไปตามลำดับขั้นตอนและยังนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพไว้ด้วย ต่อมาเมื่อจำเลยที่ 3 เข้ามอบตัวเจ้าพนักงานตำรวจพันตำรวจโทอุทัย ได้แจ้งข้อหาแก่จำเลยที่ 3 ว่า ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำเลยที่ 3 ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพ ทั้งยังนำชี้บริเวณที่จำเลยที่ 3 นำอาวุธปืนที่ใช้ยิงผู้ตายไปทิ้งด้วย ตามบันทึกการมอบตัวผู้ต้องหาบันทึกการแจ้งสิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาบันทึกคำให้การของผู้ต้องหา บันทึกการนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพและ

ภาพถ่าย การนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพเอกสารหมาย จ.40 จ.41 จ.42 จ.43 จ.45 และ จ.46 ที่จำเลยที่ 3 นำสืบต่อผู้ว่าจำเลยที่ 3 ให้การรับสารภาพในชั้น มอบตัวและชั้นสอบสวน เนื่องจากเจ้าพนักงานตำรวจบอกให้จำเลยที่ 3 รับสารภาพ ไปก่อนค่อยไปต่อสู้คดีในชั้นศาลนั้น ได้ความจากพยานจำเลยที่ 3 ว่า ในวันที่จำเลย ที่ 3 ไปมอบตัวมีนายวิรัตน์ ไพโรจน์ ประธานสภาเทศบาลเมืองชลบุรี และเป็น เจ้าของค่ายมวย ช.ไพโรจน์ ที่จำเลยที่ 3 เป็นผู้ฝึกสอนอยู่ กับนาวาอากาศตรีอด วันเผด็จ สุวรรณวิจิตร สังกัดโรงเรียนนายเรืออากาศร่วมไปด้วย จึงไม่น่าเชื่อว่า จำเลยที่ 3 จะเกรงกลัวหรือหลงเชื่อเจ้าพนักงานตำรวจและยอมให้การรับสารภาพ โดยปราศจากความจริงเช่นนั้น ตามบันทึกให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 3 ตาม เอกสารหมาย จ.42 ปรากฏว่าจำเลยที่ 3 ได้ให้การถึงพฤติการณ์ในการกระทำความ ผิดไว้โดยละเอียดและเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายคน อีกทั้งเมื่อมีการสอบสวนจำเลยที่ 3 เพิ่มเติมอีกหลายครั้ง จำเลยที่ 3 ก็ยืนยันให้การรับสารภาพตามข้อกล่าวหาทุก ครั้ง ขอนำสืบของจำเลยที่ 3 จึงไม่มีน้ำหนักที่จะรับฟัง ข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่าจำเลยที่ 3 ได้ให้การรับสารภาพในชั้นมอบตัวและชั้นสอบสวนโดยสมัครใจและตามความสัตย์ จริง ส่วนที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่าพยานโจทก์ปากนางอำพันธ์ และเด็กชายวิรัตน์ไม่ได้ ยืนยันว่าจำเลยที่ 3 เป็นคนร้าย นางอำพันธ์เพียงแต่เบิกความว่าคนร้ายคนหนึ่ง มีหน้าตาคล้ายกับจำเลยที่ 3 ส่วนเด็กชายวิรัตน์จำหน้าคนร้ายไม่ได้ ทำให้มีเหตุสงสัย ตามสมควรว่าจำเลยที่ 3 กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ อีกทั้งการที่ศาลอุทธรณ์นำ คำรับสารภาพของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นคำชัดทอดของผู้ที่ร่วมกระทำความผิดมาลงโทษ จำเลยที่ 3 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า ก่อนจับกุมจำเลยที่ 1 พันตำรวจโทสุ ขสันและพันตำรวจตรีธีรเดชผู้ร่วมจับกุมจำเลยที่ 1 ได้สอบปากคำพยานที่เห็น เหตุการณ์เช่นนางอำพันธ์และนายธานี ชวศิลป์ สามียของผู้ตายไว้ จนมีผลให้พัน ตำรวจโทสุขสันกับพวกได้สืบสวนต่อมาจนจับกุมจำเลยที่ 1 ได้ และจำเลยที่ 3 เข้า มอบตัวต่อพนักงานสอบสวนตามลำดับ เมื่อจำเลยที่ 3 เข้ามอบตัวก็ให้การรับ

สารภาพตลอดข้อกล่าวหา ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การรับสารภาพของจำเลยที่ 1 ซึ่ง ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยถึงไว้โดยละเอียดแล้ว พยานหลักฐานโจทก์หาได้มีเหตุสงสัย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายดังฎีกาของจำเลยที่ 3 ไม่ สำหรับฎีกาข้ออื่น ๆ ของจำเลยที่ 3 ก็ไม่เป็นข้อสาระสำคัญอันจะทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย พยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบมาไม่มีที่จะระวางสงสัยว่าจะมีการกลั่นแกล้งปรักปรำจำเลยที่ 3 แต่อย่างใด จึงมีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยที่ 3 ได้ กระทำความผิดฐานฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตามที่โจทก์ฟ้อง พยานจำเลยที่ 3 ไม่มีน้ำหนักพอที่จะหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยที่ 3 มีความผิดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นนั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 3 ฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง สำหรับกระสุนปืนลูกซองจำนวน 4 นัด ของกลางตามฟ้องนั้นได้ความจาก พันตำรวจโทธรา เดชศรี ผู้ตรวจพิสูจน์อาวุธปืนลูกซองและกระสุนปืนลูกซองของ กลางพยานโจทก์ว่า กระสุนปืนลูกซองของกลางทั้งสี่นัดได้ใช้ทดลองยิงหมดแล้วตาม รายงานการตรวจพิสูจน์เอกสารหมาย จ.25 ดังนั้น การที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้ รับกระสุนปืนลูกซองจำนวน 4 นัด ของกลางด้วยนั้นจึงไม่ถูกต้อง เพราะการรับ ทรัพย์สินเป็นการเอาทรัพย์สินที่รับเป็นของแผ่นดิน ดังนั้น ทรัพย์สินที่จะรับต้องมีตัว อยู่ ถ้าทรัพย์สินที่จะรับไม่มีตัวอยู่ย่อมส่งรับไม่ได้ ปัญหาดังกล่าวนี้นับว่าคู่ความไม่ได้ ฎีกาแต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้น วินิจฉัยได้เองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225"

พิพากษายืน แต่ไม่รับกระสุนปืนลูกซองจำนวน 4 นัด ของกลางตามฟ้อง

(บุญส่ง น้อยโสภณ-ชวลิต ตุลยสิงห์-เกษม วีรวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ